ACTA DE FINIQUITO Y RENUNCIA

La presente Acta de Finiquito y Renuncia ejecutada el día de Marzo de 2000, entre el Fondo de Solidaridad, y las Empresas de Generación y Transmisión del Sector Eléctrico, esto es HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., HIDROPUCARA S.A., TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCIA S.A., ELECTROGUAYAS S.A. y TRANSELECTRIC S.A., como actuales asegurados de las Pólizas de Seguros Nos.TRIE-0100 y RM-0005 y sucesores del Instituto Ecuatoriano de Electrificación ("INECEL"); Progreso Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., y, el Mercado de Reaseguradores de Londres que reasegura las mencionadas pólizas de seguro, tiene por objeto dar por terminados los siguientes reclamos de seguros, generadoos por los eventos que a continuación se detallan:.

FECHA Y NUMERO DEL RECLAMO		LUGAR	CAUSA
09/09/98	98-RM-0005	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Turbina
10/12/98	98-RM-0006	Santa Rosa	Falla de Rotor
09/16/98	98-RM-0004	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador
11/30/98	98-RM-0009	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador
03/06/99	98-RM-0001	Santa Rosa	Falla de Disyuntor
03/31/99	99-INC-002	Quito	Robo de computadoras y equipos de oficina

Las partes han acordado ejecutar la presente Acta de Finiquito y Renuncia para dar por terminado los reclamos arriba mencionados, considerando los siguientes valores netos de indemnización, una vez aplicados los deducibles correspondientes.

FECHA RECLAMO	LUGAR	CAUSA	VALOR
09/09/98	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Turbina	$USD 699,439 (Neto)
10/12/98	Santa Rosa	Falla de Rotor	$USD -0- (Neto)
09/16/98	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador	$USD 123,542 (Neto)
11/30/98	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador	$USD 472,000 (Neto)
03/06/99	Santa Rosa	Falla de disyuntor	$USD -0- (Neto)
03/31/99	Quito	Robo de computadoras y equipos de oficina	$USD -0- (Neto)
			$USD 1,294,981 (Neto)

Con estos Antecedentes, considerando la ejecución de esta Acta de Finiquito y Renuncia; considerando el mutuo renunciamiento de las partes a sus respectivos derechos legales concernientes a los reclamos arriba mencionados; y, considerando el pago total de $USD 1,294,981.00 dólares por parte del Mercado de Reaseguradores de Londres, cada uno en su debida proporción, al Fondo de Solidaridad; cada una de las partes del presente instrumento en forma expresa liberan a las demás, a sus sucesores y representantes legales, de toda responsabilidad relacionada con los reclamos arriba mencionados; a la vez que renuncian al ejercicio de toda acción administrativa y/o judicial pasada, presente y futura relativa a los reclamos de seguros señalados en la presente Acta de Finiquito y Renuncia.

Todos los fondos deberán ser pagados dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días. Proporciones pendientes después de cuarenta y cinco (45) días estarán supeditadas a un interés annual del nueve por ciento (9%).

Esta liberación de toda responsabilidad y ejercicio de acciones administrativas y/o judiciales entre las partes se hará efectiva desde la fecha de recibo de la proporción de pago de cada uno de los Reaseguradores.

En el futuro, TRANSELECTRIC S.A. colaborará con el Mercado de Reaseguradores de Londres y sus representantes realizando las reparaciones necesarias relacionadas con la falla del transformador ocurrida el 11/30/98 y una investigación subrogada. En el caso de lograrse un recupero, éste será distribuido entre el Mercado de Reaseguradores de Londres y TRANSELECTRIC S.A sobre una base de 50%-50%, luego de ser pagados los gastos de litigio que se generen.

El Mercado de Reaseguradores de Londres, Progreso Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el Fondo de Solidaridad, y las Empresas de Generacion y Transmisión del Sector Eléctrico, esto es HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., HIDROPUCARA S.A., TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCHIA S.A., ELECTROGUAYAS S.A. y TRANSELECTRIC S.A., garantizan con las firmas de sus representantes legales la suscripción, validez y ejecución de la presente Acta de Finiquito y Renuncia.

En testimonio de lo actuado, las partes suscriben en esta fecha la presente Acta de Finiquito y Renuncia en trece (13) ejemplares de igual tenor y valor.

_____

Daniel T. O'Neil, Esq
Representante
Mercado Reaseguradores de Londres
S. P. Nos. EN-9800387 y EN-9800888888

_____
FIRMA AUTORIZADA

Pablo Graf Ala-Vedra
Gerente General
PROGRESO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

PROGRESO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Israel Zurita
Sub Gerente Técnico
PROGRESO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Ing. Pedro Pinto Rubianes
VICE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Presidente del Directorio del
FONDO DE SOLIDARIDAD
Gerente General Encargado

Ing. René Morales
Presidente Ejecutivo
HIDROPAUTE S.A.

Ing. Hernán Saá
Presidente Ejecutivo
HIDROAGOYAN S.A.

Ing. Alfonso López
Presidente Ejecutivo
HIDROPUCARA S.A

Ing. Hernán Erazo
Presidente Ejecutivo Encargado
TERMOESMERALDAS, S.A.

Termopichincha S.A.

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ing. Rubén Darío Castro
Presidente Ejecutivo
TERMOPICHINCHA, S.A.

Ing. Sergio Sosa
Presidente Ejecutivo
ELECTROGUAYAS, S.A.

Ing. Gustavo Bermúdez
Presidente Ejecutivo
TRANSELECTRIC, S.A.

Ing. Carlos Quevedo
SEAJUSTE
Gerente General